



CITTÀ DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO
UFFICIO DEL SINDACO

tel. 0961-914020

pec. sindaco@comune.squillace.cz.it

Ordinanza n. 33/2023

IL SINDACO

-Vista la relazione tecnica relativa agli accertamenti fonometrici eseguiti dall'Arpacal – Dipartimento provinciale di Cosenza eseguiti in centro abitativo per la verifica della rumorosità prodotta dall'attività musicale svolta nel villaggio denominato "██████████" sito nel territorio Comunale di Squillace;

Rilevato che dagli esiti dell'accertamento suddetto risulta che le emissioni sonore prodotte eccedono il limite differenziale di cui all'art. 6 del DPCM 1.3.91 e art. 4 – DPCM 14.11.97 (e/o il limite assoluto di emissione – art. 2 e alleg. 2, tab. B – DPCM 14.11.97);

- Considerato che quanto sopra rappresenta un inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica;

- Visto il DPCM 01.03.91;

- Visto il DPCM 14.11.97;

- Visto l'art. 9 della legge 447/95;

- Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Alla società █████ società a responsabilità limitata semplificata con sede legale █████ in Via █████ in persona del legale rappresentante, quanto segue:

1. di interrompere ogni attività di intrattenimento musicale ed adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;

2. di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che specifichi gli interventi per ricondurre la rumorosità entro i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro trenta giorni (o altro termine) dalla notifica della presente ordinanza, dovranno essere realizzati tutti gli interventi tecnici necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

3. di trasmettere contestualmente copia del piano di bonifica di cui sopra anche all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Radiazioni e Rumore – con sede in via Montesanto 123 - 87100 Cosenza

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line.

Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente Ordinanza:

a) al Comando Stazione Carabinieri di Squillace;

- b) se [redacted] società a responsabilità limitata semplificata con sede legale a [redacted] in [redacted] in persona del legale rappresentante;
- c) all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Radiazioni e Rumore – con sede in via Montesanto 123- 87100 Cosenza, con richiesta di esprimere un parere tecnico sulle modalità di intervento previste dal piano di bonifica presentato dalla ditta disturbante e quindi di accertarne la conformità ai limiti di legge;
- d) all'A.S.L. di Catanzaro;
- e) alla di Polizia Locale di Squillace;

AVVERTE

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.

Dalla Residenza Municipale, 28.8.2023

 Il Sindaco
Dott. Pasquale Muccari